

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Pelo presente instrumento particular:

COMPRADORA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS S/A, CNPJ 11.222.333/0001-44, com sede na Rodovia BR-101, km 50, Distrito Industrial, Recife/PE, CEP 50000-000, doravante "COMPRADORA";

FORNECEDORA: COMERCIAL DIGITAL EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 55.444.333/0001-22, com sede na Av. das Nações Unidas, 8.000, Pinheiros, São Paulo/SP, doravante "FORNECEDORA";

Celebram este Contrato de Fornecimento, com data de assinatura em 10 de janeiro de 2024 e vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir desta data, encerrando-se em 10 de janeiro de 2026, sem cláusula de renovação automática.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

Fornecimento de equipamentos de informática (notebooks, desktops, periféricos) conforme especificações do Anexo Técnico.

CLÁUSULA 2ª - PREÇO E PAGAMENTO

O valor global estimado do contrato é de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), com pedidos individuais faturados conforme tabela de preços do Anexo. O pagamento será efetuado em 45 (quarenta e cinco) dias corridos da entrega.

Não haverá reajuste durante a vigência, exceto na hipótese de variação cambial superior a 10% (dez por cento), caso em que as partes negociarão ajuste pontual.

CLÁUSULA 3ª - PRAZOS DE ENTREGA E MULTAS

O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos do recebimento do pedido formal. O atraso implicará multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do pedido, limitada a 10% (dez por cento), e em caso de atraso superior a 30 dias, a COMPRADORA poderá cancelar o pedido sem ônus.

CLÁUSULA 4ª - GARANTIA

Os equipamentos terão garantia de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação, com substituição ou reparo a critério da FORNECEDORA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA 5ª - EXCLUSIVIDADE

A COMPRADORA compromete-se a adquirir, durante a vigência, no mínimo 70% (setenta por cento) de sua demanda anual de equipamentos de informática junto à FORNECEDORA, sob pena de multa compensatória de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

CLÁUSULA 6ª - CONFIDENCIALIDADE

As partes obrigam-se a manter sigilo sobre informações trocadas, durante e após o término do contrato, por prazo de 3 (três) anos.

CLÁUSULA 7ª - INDENIZAÇÃO

A responsabilidade da FORNECEDORA por perdas e danos diretos será limitada ao valor faturado nos 6 (seis) meses anteriores ao evento.

CLÁUSULA 8ª - RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido pelas partes mediante aviso prévio de 60 dias, sem multa, ou imediatamente em caso de descumprimento contratual após notificação de 15 (quinze) dias para sanar.

CLÁUSULA 9ª - FORO

As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir questões oriundas deste instrumento.

Recife, 10 de janeiro de 2024.

IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS S/A

COMERCIAL DIGITAL EQUIPAMENTOS LTDA.